

1500942-94.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/10/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIA IVANEIDE DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1500942-94.2022.8.26.0548
Autos nº 334/2022

Vistos etc.,

I - MARIA IVANEIDE DE SOUSA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500942-94.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500942-94.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIA IVANEIDE DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1500942-94.2022.8.26.0548
Autos nº 334/2022

Vistos etc.,

I - MARIA IVANEIDE DE SOUSA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 20 de março de 2022, por volta das 10h31min, na Rua Treze de Maio, Praça Rui Barbosa, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de entrega ao consumo de terceiros, 92 (noventa e dois) microtubos plásticos contendo 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) de crack; e 4 (quatro) invólucros plásticos fechados por nós contendo 9,7g (nove gramas e sete decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 478,25 (quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Notificada (fls. 177), a ré apresentou defesa prévia a fls. 189/190.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 30 de junho de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 196/198); então, a acusada foi regularmente citada a fls. 224.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, a ré foi interrogada (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 233). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu: a) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência; d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, considerado o tempo de prisão provisória a que a ré esteve submetida; e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 234/239).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 18/20, Guias de Depósito Judicial de fls. 102 e 105 e Laudos de Exames Químico-Toxicológicos de fls. 106/108 e 112/114.

Quanto à autoria, a acusada, na fase policial, confessou a prática do delito. Em juízo, contudo, disse que trazia as porções para seu consumo pessoal ou em conjunto com outras garotas de programa, mas, em razão de ter se expressado mal ao delegado, pareceu ter confessado.

Por outro lado, ambos os guardas municipais ouvidos em audiência relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistaram a ré, acompanhada de dois outros indivíduos, em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Em revista pessoal, localizaram com a acusada as porções de crack, maconha e dinheiro. Finalmente, ambos a reconheceram em juízo.

Inicialmente, destaco que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a abordagem realizada pelos guardas municipais.

Verifico que os guardas municipais não efetuaram a abordagem de maneira arbitrária; ao contrário, a abordagem somente se efetivou porque avistaram a ré e os outros dois indivíduos, Wilson e Carlos, em comportamento altamente suspeito, dado o local tratar-se de um conhecido ponto de tráfico de drogas.

Ademais, diferentemente do alegado pela Defesa, observo que os guardas municipais não exerceram função de polícia investigativa ou ostensiva, bem como que a abordagem se deu em decorrência de fundada suspeita, de modo que não há que se falar em ilicitude das provas que decorreram de sua atuação.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. (...) GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 667413 / SP - Rel.

Min. LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 01/06/2021)

E ainda: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301 do CPP." (STJ - HC 659.188 / SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - j. 11/05/2021) Cumpre ressaltar que, em sendo o delito de tráfico um crime de mera conduta e, em alguns núcleos como o "trazer consigo", caso dos autos, permanente, é certo que o estado flagrancial persiste, independentemente de terem os guardas presenciado qualquer ato efetivo da mercancia ilícita.

Assim, não há que se falar na ocorrência de provas ilícitas, ou mesmo em contaminação dos demais elementos probatórios em consideração à teoria dos frutos da árvore envenenada, tendo em vista que o flagrante foi efetuado de forma lícita. No mais, também não há que se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos pelo simples fato de terem efetuado a prisão da acusada, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, não há que se negar crédito aos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer elemento de que pretendam incriminar a acusada falsamente.

Também não procede a tese da Defesa no sentido de que a confissão obtida na fase policial não seja válida, uma vez que, além de ter confessado informalmente aos guardas, a ratificou perante a autoridade policial, após ter sido devidamente cientificada de seus direitos, em especial, o de permanecer em silêncio, bem como dispensou a presença de advogado (confira-se a fls. 10 dos autos).

Desta forma, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Cumpre ressaltar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pela agente foi a de "trazer consigo".

Também evidente, considerando a quantidade e diversidade (maconha e crack), forma de acomodação e o alto grau de nocividade do crack apreendido, bem como a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou demonstrada nos autos, além das circunstâncias e do local da prisão, que o tóxico obviamente destinava-se ao consumo de terceiras pessoas e o dinheiro era proveniente do comércio ilícito; portanto, inviável a desclassificação da conduta da ré para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas pela acusada e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 64/68 c.c. VEC de fls. 69/81), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica da acusada que se declarou garota de programa em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que a ré é reincidente específica e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de

direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada MARIA IVONEIDE DE SOUSA, qualificada nos autos (RG VEC nº 28.661.145 - FA - fls. 159), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específica e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá a acusada iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincidente específica e presa por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 478,25- Guias de Depósito Judicial de fls. 102 e 105) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pela acusada (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de

dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA